

0017034-08.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... materialidade delitiva, do crime de roubo majorado, está bem confirmada, sobretudo diante do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 03), do Boletim de Ocorrência (fls. 22-24), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 19), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também está regularmente comprovada nos autos.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Suzana Midori Fuzivara ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0017034-08.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0017034-08.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 25851-1099/2017 - INQ DO RIO DE JANEIRO, 300/2018 - DECAP - Departamento De Polícia Judiciária Da Capital, 136/2018 - 17º Distrito Policial - Ipiranga

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HEVERTON VASQUEZ FONSECA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

HEVERTON VASQUEZ FONSECA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso IV, do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 24 de novembro de 2017, por volta das 09h14min, na Rua dos Ituanos, nº 153, bairro Ipiranga, nesta capital, subtraiu para si, mediante violência física e grave ameaça exercida com emprego de faca, 01 bolsa, 01 carteira contendo em seu interior documentos pessoais, cartões bancários e Carteira Nacional de Habilitação, 01 aparelho celular da marca Sony, 01 Notebook da marca Apple, bem como o veículo Fiat/Uno Mille Way, de placas EQH4090/SP, todos itens pertencente à

vítima Suzana Midori Fuzivara Iizuka.

Narra a denúncia que o acusado surpreendeu a vítima que estava no interior de seu veículo e anunciou o assalto. Em seguida, agindo de forma extremamente violenta, o acusado arrancou a vítima do automóvel, aplicando-lhe socos e pontapés. Não bastasse, lesionou o supercílio esquerdo de Suzana e lhe aplicou uma facada na mão direita. A seguir, embarcou no veículo da vítima e empreendeu fuga, levando consigo os itens supracitados.

Consta na denúncia que, no dia 26 de novembro de 2017, por volta de 01h50min, policiais militares, lotados na DGP/Barreira Fiscal de Itatiaia-Rio de Janeiro, durante operação de rotina, abordaram o acusado na condução do veículo Fiat Uno, de placas EQH4090/SP e, após consulta ao sistema SINESP, descobriram que o veículo era produto de roubo, praticado no estado de São Paulo, capital, tendo como vítima Suzana Midori Fuzivara Iizuka (B.O. - fls. 13-14).

De acordo com a denúncia, em vistoria realizada no interior do veículo, os policiais encontraram dois celulares, sendo um deles o aparelho subtraído da vítima e um canivete (fls. 11), além de 03 papelotes contendo um pó branco.

É da inicial, ainda, que, questionado, HEVERTON confessou o roubo do automóvel, do celular e dos demais pertences da vítima. Informou ainda que, depois do assalto jogou os documentos da vítima no Rio Tietê.

O acusado foi preso em flagrante delito na comarca de Itatiaia-RJ no dia 26 de novembro de 2017, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 36-45), mas, ainda em sede policial, no dia 14 de dezembro de 2018, houve o relaxamento da prisão preventiva e a consequente soltura do acusado.

A denúncia foi recebida na data de 05 de fevereiro de 2019, conforme fls. 228.

Após regular citação do acusado (fls. 282), a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, às fls. 288.

Durante a instrução processual, foi colhido o relato da vítima Suzana Midori Fuzivara Iizuka e dos Policiais Militares Luis Carlos da Silva Pereira de França, Evaldo Nascimento Arruda e Luiz Alberto Romão Gomes.

Embora tenha sido devidamente intimado, o acusado não compareceu à audiência de instrução, fls. 493-494, o que determinou o decreto de revelia.

Encerrada a instrução processual, seguiram-se os memoriais finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Sustentou estar devidamente comprovados a autoria e materialidade do roubo consumado. Pediu a fixação da pena, na primeira fase, acima do mínimo legal, diante das circunstâncias do cometimento do crime, qual seja, uso de arma branca, e do fato dele ter sido cometido em data diversa à possibilidade da aplicação da majorante na terceira fase (Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal). Postulou, ainda, o reconhecimento causa de aumento articulada na denúncia, visto que o réu transportou o veículo roubado ao Estado do Rio de Janeiro. Por último, pediu a fixação do regime mais rigoroso para início de cumprimento da pena.

A Defensoria Pública, de seu lado, requereu absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base do acusado no mínimo legal. Ressalta a revogação existente, à época, no "Art. 4º Revoga-se o inciso I do § 2º do art. 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940 (Código Penal), no que tange ao emprego de arma branca, haja vista ter ocorrido a abolitio criminis dessa conduta. Pede também, o aumento de pena na fração mínima em face da circunstância agravante da reincidência, e a fixação do regime inicial semiaberto, tendo em vista o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que determina o cômputo do tempo de custódia cautelar para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Por último, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Vieram os autos, pois, à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da atenta análise do processado, verifica-se a procedência do pedido inicial, formulado pelo Ministério Público na denúncia, sendo de rigor a condenação do

acusado, porquanto esteja devidamente comprovada a materialidade delitiva e autoria.

De efeito, a materialidade delitiva, do crime de roubo majorado, está bem confirmada, sobretudo diante do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 03), do Boletim de Ocorrência (fls. 22-24), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 19), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também está regularmente comprovada nos autos.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Suzana Midori Fuzivara Iizuka narrou, em síntese, que foi vítima do assalto destes autos. Como de costume, estava chegando ao seu trabalho e estacionando em uma das ruas próximas ao seu trabalho. Parou o carro e desembarcou. Foi pegar suas coisas e foi surpreendida por uma pessoa com uma faca. Reagiu, começou a gritar. Foi colocada para dentro do carro, mas não parava de gritar. Seu carro era um Fiat Uno. Estava dentro do carro e pensava que tinha que fugir. Ficou gritando e em certo momento conseguiu sair do carro. Estava ferida quando conseguiu sair do carro. O acusado estava com uma faca e ele a agrediu. Foi atingida no tendão do polegar. Também, o lado esquerdo de seu rosto ficou machucado. No momento da abordagem, o acusado mostrou a faca e determinou que entrasse no carro. Ele levou seu automóvel, sua mochila, contendo seu notebook, além de carteira, bolsa, documentos etc. Registrou ocorrência no mesmo dia. Foi socorrida e os policiais apresentaram a ocorrência no distrito policial enquanto recebia cuidados médicos. Posteriormente, seu carro foi recuperado, mas celular, notebook e documentos não. Seu cunhado foi até o Rio de Janeiro quando o carro foi encontrado, a fim de buscar o veículo. Seu aparelho celular era da Sony. Recebeu a informação de que seu carro estava sendo levado pelo acusado para o Estado do Rio de Janeiro.

O Policial Militar Luis Carlos da Silva Pereira de França, ao prestar depoimento, relatou que no dia dos fatos estava à frente da equipe policial. Efetuou a abordagem, juntamente com o subtenente Evaldo. Estava próximo das duas horas da manhã e o carro abordado ingressou no posto. Decidiram realizar abordagem. O motorista desceu do carro, de modo educado, respeitoso. Ele estava sozinho no carro. Fizeram revista pessoal e nada foi encontrado. Havia uma denúncia de que passaria um caminhão Scania roubado e estavam atentos à caminhões com essas características. Quando puxou a pesquisa da placa do automóvel, constou como roubado. Indagaram o acusado sobre este fato e ele entrou em contradição e acabou confirmando que havia roubado o carro em São Paulo e seguia para o Rio. Prenderam o acusado. Não se recorda se o celular da vítima estava com ele. O acusado confirmou que havia roubado o carro.

Ouvindo também, o Policial Militar Evaldo Nascimento Arruda participou da detenção do acusado. Estavam na barreira fiscal e o abordaram. Ao ser abordado, o acusado estava muito tranquilo. Checaram o veículo e constava como roubado. Ele portava um canivete. Além do carro, não se lembra se localizaram outros pertences da vítima. O acusado confirmou ter roubado o carro da vítima. Não teve contato com a vítima. Luiz Alberto Romão Gomes, também Policial Militar, afirmou se recordar vagamente dos fatos, por fazer muito tempo. Foi, então, esclarecido sobre os fatos, sobre o que teria ocorrido, e, ao que se recorda, apenas conduziu a ocorrência para a Delegacia de Polícia. Sequer a levou ao hospital.

Diante dos relatos da vítima e dos policiais militares, não subsiste dúvida acerca da autoria do crime, praticado pelo acusado.

Verifique-se que ele foi detido na posse do carro, por policiais militares, em ocasião na qual confirmou a prática deste crime. Estava em rodovia, atravessando a divisa dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, em sentido daquela unidade da federação.

De outro lado, a vítima narrou o momento do roubo, noticiando que ele portava uma faca, com a qual, inclusive, chegou a feri-la.

Destaque-se ser de todo rigor seja creditada veracidade à versão fornecida pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes, tratando-se de pessoa desinteressada, que nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente o réu. Verifique-se os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco,

Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel.

Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186).

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel.

Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218).

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, anote-se posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição.

Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

A majorante de se tratar de furto de veículo automotor transportado para outro Estado, prevista no inciso IV, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, sendo fora de dúvida que o carro foi parado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, já naquele Estado, na rodovia que une as duas unidades federativas.

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe.

Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, verifico na primeira fase que, para além da condenação penal transitada em julgado nos autos do processo nº 0007191-78.2016.8.26.0635, que será observada na segunda fase, para fins de afirmação da reincidência, o acusado, ao tempo dos fatos, já estava condenado por sentença transitada em julgado em outros autos processuais, os autos nº 0058260-13.2012.8.26.0564, a atestar seus maus antecedentes (fls. 274-276).

Os maus antecedentes determinam a imposição de resposta mais severa ao acusado.

Ademais, o acusado praticou o delito se valendo de arma branca, a agravar e tornar mais reprovável a conduta do agente, exigindo, pela circunstância de facilitar o crime e provocar maior temor na vítima e, ainda, maiores riscos.

Por todos esses motivos, fixa-se a pena-base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, incide a agravante da reincidência, porquanto, conforme certidão de fls. 274-276, ao tempo dos fatos, o acusado já estivesse condenado, com trânsito em julgado, nos autos do processo nº 0007191-78.2016.8.26.0635, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal Central da Capital, a importar no incremento da pena em mais uma sexta parte, alcançando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Por último, em terceira fase, majora-se a pena em uma terça parte, diante da causa de aumento da pena definida no artigo 157, § 2º, inciso IV, do Código Penal, a culminar na pena final de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Ausente indicativo de potencial econômico do acusado, cada dia-multa fica estabelecido no valor mínimo legal.

Diante da reincidência e dos maus antecedentes, o acusado iniciará o cumprimento de sua pena no regime fechado (artigo 33, § 2º e § 3º do Código Penal).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial acusatória da presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado HEVERTON VASQUEZ FONSECA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso IV, do Código

Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça a pessoa, bem como considerando a pena aplicada, fatos impeditivos da concessão do benefício, além do montante da pena fixada.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo solto, fica facultada a possibilidade de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA